

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1241/2533

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

โจทก์

บริษัทอุตสาหกรรมโรงงานยางแสงไทย

(1979) จำกัด กับพวก

จำเลย

นายวีระ เดชะโสภณ จำเลยที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยที่ 4 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับ

จำเลยที่ 4 เห็นว่าฎีกาของจำเลยที่ 4 ในข้อ 2.1 เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าการที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งหมายกำหนดวันนัดขายทอดตลาดให้จำเลยที่ 4 ทราบโดยวิธีประกาศหน้าศาลเป็นการส่งหมายที่ไม่ชอบ เนื่องจากจำเลยมิได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจศาลชั้นต้น จึงไม่มีผลตามกฎหมาย ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ และเป็นข้อกฎหมายที่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย อีกทั้งฎีกาของจำเลยที่ 4 เป็นเรื่องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดจึงเป็นคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาส่งได้ เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ยอมฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่กรณีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองซึ่งขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัด

พิจารณา ร่วมกันใช้เงิน 4,044,557.30 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีใน
ต้นเงิน 3,931,460.49 บาทนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่
2 ไถ่ถอนจำนองที่ดินโฉนดที่ 27662 ตำบลอ้อมน้อย (อ้อมใหญ่)อำเภอกระทุ่มแบน
(ตลาดใหม่)จังหวัดสมุทรสาคร(นครไชยศรี) พร้อมสิ่งปลูกสร้างไปจากโจทก์โดยการ
ชำระเงินดังกล่าว ให้จำเลยที่ 3และที่ 4 ไถ่ถอนจำนองที่ดินโฉนดที่ 19995 และ
15320 ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบน (ตลาดใหม่)จังหวัด
สมุทรสาคร(นครไชยศรี)พร้อมสิ่งปลูกสร้างไปจากโจทก์โดยการชำระเงินดังกล่าว ถ้า
จำเลยทั้งสี่ไม่ใช้เงินหรือไม่ครบถ้วนให้นำทรัพย์สินที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4
จำนองออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์ ถ้าได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้จำเลยที่ 2
ที่ 3 และที่ 4 รับผิดชอบใช้ส่วนที่ขาดอยู่จนครบ แต่จำเลยทั้งสี่ไม่ปฏิบัติตามคำ
พิพากษา โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดที่ดิน 3 แปลงดังกล่าวออกขายทอด
ตลาดเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดที่ดิน
รวม 3 ครั้ง ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2530 มีผู้เข้าสูัราคา 5 รายมีผู้ให้ราคาสูงสุด
จำนวน 2,680,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นควรให้ขายได้ ศาลชั้นต้นอนุญาต
ให้ขายทอดตลาดแก่ผู้ให้ราคาสูงสุด

ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องอ้างว่า ที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายทอดตลาดที่ดินโฉนด
เลขที่ 15320 และ 19995 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
รวม 2 แปลง แก่ผู้เข้าสูัราคาสูงสุดในราคา2,680,000 บาท เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม
2530 นั้น จำเลยที่ 4 ไม่ทราบกำหนดวันนัดขายทอดตลาด ไม่อาจหาผู้ซื้อเข้าสูัราคา
ได้และราคาที่ขายดังกล่าวต่ำกว่าราคาที่ซื้อขายกันจริง ขอให้เพิกถอนการขายทอด
ตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีและเพิกถอนคำสั่งศาลที่อนุญาตให้ขายทอดตลาดใน
วันดังกล่าวด้วย ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วสั่งว่าการขายทอดตลาดเป็นไปโดยชอบ ให้
ยกคำร้อง

จำเลยที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 4 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 183)

จำเลยที่ 4 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 188)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีและคำสั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาดของศาลชั้นต้น เป็นคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาส่งคืนได้ ไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงให้รับฎีกาจำเลยที่ 4 ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีและคำสั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาดของศาลชั้นต้น เป็นคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาส่งคืนได้ ไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงให้รับฎีกาจำเลยที่ 4 ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-มีพาศน์ โปตระนันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ